CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL

E REPRESENTAÇÃO DE MARCA — PARCEIRO AUTORIZADO

Sistema Soba Gest — ERP, Faturação, POS, Retalho e Restauração — gerido pela JOGIMIL

Entre:

PRIMEIRA PARTE — JOGIMIL - TECNOLOGIAS, LDA., sociedade por quotas constituída ao abrigo da lei angolana, NIF 5003478076, com sede na Rua A do Soba Kapassa, Bairro Soba Kapassa, Comuna de Nova Vida, Município de Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, representada neste acto por **Gilson Simão Diuro**, na qualidade de sócio-gerente, doravante designada por **JOGIMIL**.

SEGUNDA PARTE — PARCEIRO AUTORIZADO, doravante designado por **PARCEIRO**:

Nome completo / denominação: _____

Bilhete de Identidade / NIF n.º: _____

Residência / sede: _____

Telefone / WhatsApp: _____

E-mail: _____

As Partes acordam celebrar o presente Contrato de Parceria Comercial e Representação de Marca, que se rege pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1.ª — DEFINIÇÕES

Para efeitos do presente contrato, entende-se por:

- **Sistema:** a plataforma Soba Gest, composta pelos módulos de ERP, faturação certificada, ponto de venda (POS), retalho e restauração, e respectivas funcionalidades, propriedade e sob gestão da JOGIMIL;
- **Portal do Parceiro:** a área digital da JOGIMIL onde o Parceiro regista clientes, disponibilidades, atendimentos e consulta comissões;
- **Cliente Associado:** empresa ou pessoa que subscreve o Sistema e cuja subscrição fica registada no Portal do Parceiro como originada ou atribuída ao Parceiro, nos termos da Cláusula 8.ª;
- **Subscrição:** a contratação do Sistema num dos planos comerciais em vigor (Base, Flex ou Pro), com facturação trimestral, semestral ou anual por um Cliente Associado;
- **Valor Líquido Recebido:** o valor efectivamente pago pelo Cliente Associado à JOGIMIL, deduzido de IVA, impostos de retenção, taxas de meios de pagamento, descontos e reembolsos.

CLÁUSULA 2.ª — OBJECTO

2.1 A JOGIMIL nomeia o Parceiro, a título não exclusivo, como seu Parceiro Autorizado, para representar a imagem do Sistema, promover e vender subscrições, configurar o Sistema para Clientes Associados sob gestão e orientação da JOGIMIL e prestar-lhes suporte e atendimento prioritário.

2.2 O presente contrato não constitui contrato de trabalho, sociedade, associação, mandato com poderes de vinculação financeira ou franquia, nem confere ao Parceiro qualquer poder de assumir obrigações em nome da JOGIMIL, salvo os expressamente previstos.

CLÁUSULA 3.ª — NATUREZA DA RELAÇÃO E AUTONOMIA

3.1 O Parceiro actua como prestador independente, com autonomia técnica e organizacional, sem subordinação hierárquica, sem vínculo laboral e sem direito a salário, subsídios, férias ou outros encargos laborais.

3.2 O Parceiro não está obrigado a trabalhar nas instalações físicas da JOGIMIL, podendo exercer a actividade remotamente ou nos locais que escolher, devendo cumprir as obrigações de disponibilidade e atendimento previstas neste contrato.

3.3 O Parceiro é responsável pelos seus próprios meios (equipamento, internet, comunicações), pelas suas obrigações fiscais e de segurança social e por quaisquer colaboradores que utilize, mediante autorização prévia da JOGIMIL.

CLÁUSULA 4.ª — IMAGEM DE MARCA E REPRESENTAÇÃO

4.1 O Parceiro é a imagem do Sistema perante clientes e mercado, devendo actuar com profissionalismo, integridade e lealdade, e utilizar apenas materiais, apresentações, preços e mensagens fornecidos ou aprovados pela JOGIMIL.

4.2 A JOGIMIL concede ao Parceiro licença limitada, não exclusiva, intransmissível e revogável para usar as marcas, logótipos e materiais "JOGIMIL" e "Soba Gest" exclusivamente para os fins deste contrato.

4.3 O Parceiro não pode: (a) alterar preços, condições ou funcionalidades; (b) prometer funcionalidades inexistentes, prazos ou resultados não autorizados; (c) receber pagamentos em nome da JOGIMIL fora dos canais oficiais; (d) registar marcas, domínios ou perfis com nomes semelhantes aos da JOGIMIL ou do Sistema.

CLÁUSULA 5.ª — OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO

Constituem obrigações do Parceiro:

- **Vendas e prospecção:** promover o Sistema, apresentar demonstrações, elaborar propostas com base na tabela oficial e registar cada oportunidade e Cliente Associado no Portal do Parceiro;
- **Configuração:** configurar o Sistema para os Clientes Associados (dados fiscais, séries, artigos, utilizadores, impressoras, caixas, mesas e terminais de cozinha, conforme o plano contratado), seguindo os procedimentos e a formação da JOGIMIL;
- **Suporte e atendimento prioritário:** prestar aos Clientes Associados suporte de nível básico e técnico, com resposta prioritária, escalando para a JOGIMIL os casos que excedam a sua competência ou acesso, nos termos da Cláusula 7.ª;
- **Reuniões:** participar nas reuniões com Clientes Associados, presenciais ou remotas, com responsabilidade pela preparação, condução, registo de conclusões e seguimento das acções acordadas;
- **Relacionamento:** manter contacto regular com os Clientes Associados, promover a adesão, a renovação e a expansão (mudança para planos superiores) e reportar à JOGIMIL queixas, riscos de cancelamento e oportunidades;
- **Formação:** frequentar as formações e actualizações indicadas pela JOGIMIL;
- **Conformidade fiscal:** não orientar clientes para práticas contrárias à legislação fiscal angolana, designadamente as normas da AGT sobre faturação e SAF-T AO.

CLÁUSULA 6.ª — PORTAL DO PARCEIRO, DISPONIBILIDADE E ACTIVIDADES

6.1 **Período de disponibilidade.** O Parceiro escolhe, no Anexo I, o período diário em que ficará disponível (manhã, tarde, noite ou integral), com o respectivo horário, que pode ser alterado mediante aviso prévio de 7 dias e aprovação da JOGIMIL.

6.2 **Acesso ao Portal.** Durante o seu horário diário de disponibilidade, o Parceiro compromete-se a aceder ao Portal do Parceiro de 20 em 20 minutos, para receber pedidos, alertas, tarefas e mensagens, e a responder-lhes com a diligência devida.

6.3 **Registo de disponibilidades.** O Parceiro deve registar e manter actualizadas no Portal as suas disponibilidades, para que a JOGIMIL as associe a actividades comerciais (demonstrações, visitas, reuniões de venda, formações) e de relacionamento (acompanhamento, reuniões de sucesso do cliente, renovações).

6.4 **Actividades associadas.** As actividades atribuídas dentro das disponibilidades registadas devem ser aceites ou justificadamente recusadas no Portal no prazo de 20 minutos. Registos de acesso, tarefas e atendimentos servem de prova do cumprimento.

6.5 **Incumprimento reiterado.** Sem prejuízo do disposto na Cláusula 16.ª, a ausência injustificada de acessos, de resposta a pedidos ou de registo de disponibilidades poderá levar à suspensão da atribuição de novos clientes e actividades, e, se persistir após notificação, à resolução do contrato.

CLÁUSULA 7.ª — SUPORTE, NÍVEIS DE ATENDIMENTO E ESCALAMENTO

7.1 **Nível 1 (básico):** dúvidas de utilização, configuração, emissão de documentos, formação de utilizadores e esclarecimentos comerciais.

7.2 **Nível 2 (técnico):** diagnóstico e resolução de problemas de configuração, sincronização, impressão, integrações e acessos, dentro das permissões concedidas ao Parceiro.

7.3 **Escalamento:** os casos que exijam intervenção de engenharia, correcção de falhas do Sistema, alterações fiscais ou acesso a dados fora das permissões do Parceiro serão escalados à JOGIMIL (Nível 3) através do Portal, com descrição do problema, evidências e urgência.

7.4 **Prioridade e prazos de referência:** os Clientes Associados têm atendimento prioritário. Salvo alteração pela JOGIMIL, a primeira resposta ocorre em até 1 hora útil e o escalamento de casos críticos em até 30 minutos após o diagnóstico inicial.

7.5 A JOGIMIL manterá canal de escalamento e disponibilizará ao Parceiro documentação, base de conhecimento e formação.

CLÁUSULA 8.ª — CLIENTES ASSOCIADOS E REGISTO

8.1 Um Cliente fica associado ao Parceiro quando o Parceiro o registe no Portal antes da subscrição e a JOGIMIL confirme que o cliente não se encontra já registado ou em negociação com outro parceiro ou com a própria JOGIMIL.

8.2 O registo é válido por 90 dias, renovável mediante evidência de actividade comercial. Em caso de conflito de atribuição, decide a JOGIMIL com base nos registos do Portal e em critérios de boa-fé.

8.3 Os Clientes Associados são clientes da JOGIMIL. A titularidade da relação contratual, dos dados e da subscrição pertence à JOGIMIL.

CLÁUSULA 9.ª — COMISSÕES E REMUNERAÇÃO

9.1 **Comissão inicial:** pela primeira Subscrição de cada Cliente Associado, o Parceiro tem direito a **15%** do Valor Líquido Recebido correspondente à primeira Subscrição.

9.2 **Comissão recorrente:** o Parceiro tem direito a **5%** do Valor Líquido Recebido dos valores vinculados ao Cliente Associado nos períodos seguintes, incluindo cada renovação do período de facturação (trimestral, semestral ou anual) e eventuais mudanças para planos superiores.

9.3 **Condições de pagamento:** as comissões são devidas apenas sobre valores efectivamente recebidos pela JOGIMIL, enquanto o Cliente Associado se mantiver activo e o presente contrato estiver em vigor. Não são devidas sobre valores não pagos, cancelados, estornados ou reembolsados.

9.4 **Estorno:** se uma Subscrição for reembolsada ou cancelada nos 30 dias seguintes ao pagamento, a comissão correspondente será anulada ou compensada em liquidações futuras.

9.5 **Liquidação:** as comissões são apuradas mensalmente no Portal e pagas até ao dia 10 do mês seguinte, por transferência bancária para a conta indicada pelo Parceiro, acompanhadas de extracto detalhado.

9.6 **Impostos:** as comissões são brutas. O Parceiro é responsável pelas suas obrigações fiscais, e a JOGIMIL procederá às retenções na fonte legalmente exigidas, emitindo o respectivo comprovativo.

9.7 **Exemplos ilustrativos** constam do Anexo II. A JOGIMIL poderá alterar as suas tabelas de preços, sem que tal afecte comissões já vencidas.

9.8 Os serviços de implementação personalizada (migração de dados, integração com sistemas legados, formação de equipas e SLA dedicado para médias e grandes empresas) não estão incluídos nas comissões, salvo acordo escrito específico.

9.9 O Parceiro não tem direito a qualquer outra remuneração, salvo a que venha a ser acordada por escrito.

CLÁUSULA 10.ª — OBRIGAÇÕES DA JOGIMIL

A JOGIMIL compromete-se a: (a) conceder acesso ao Portal do Parceiro e às ferramentas necessárias; (b) fornecer formação, documentação, materiais comerciais e demonstrações; (c) prestar suporte de Nível 3 aos casos escalados; (d) processar e pagar as comissões nos prazos previstos; (e) informar com antecedência razoável alterações relevantes de preços, produtos e políticas.

CLÁUSULA 11.ª — PROPRIEDADE INTELECTUAL

11.1 O Sistema, o código-fonte, a arquitectura, as marcas, os materiais e a documentação são propriedade exclusiva da JOGIMIL. O presente contrato não transfere qualquer direito ao Parceiro, para além da licença limitada prevista na Cláusula 4.ª.

11.2 O Parceiro não pode copiar, descompilar, aceder ao código-fonte, sublicenciar ou criar obras derivadas do Sistema.

CLÁUSULA 12.ª — CONFIDENCIALIDADE E PROTECÇÃO DE DADOS

12.1 O Parceiro obriga-se a manter confidenciais as informações da JOGIMIL e dos Clientes Associados, incluindo preços, estratégias, arquitectura, credenciais e dados comerciais e pessoais, durante a vigência do contrato e por cinco (5) anos após a sua cessação.

12.2 O acesso a dados dos Clientes Associados limita-se ao estritamente necessário para as actividades do contrato, devendo o Parceiro cumprir a Lei n.º 22/11 (Protecção de Dados Pessoais), as políticas de privacidade e segurança da JOGIMIL e comunicar de imediato qualquer incidente.

12.3 É proibido partilhar credenciais, exportar bases de dados de clientes ou utilizá-las para fins alheios ao contrato.

CLÁUSULA 13.ª — NÃO CONCORRÊNCIA E EXCLUSIVIDADE

13.1 A parceria é não exclusiva. Durante a vigência do contrato e por seis (6) meses após a cessação, o Parceiro não promoverá, junto dos Clientes Associados, software de faturação ou ERP concorrente, nem desviará esses clientes para terceiros.

13.2 Fora do âmbito referido, o Parceiro é livre de exercer outras actividades, desde que não haja conflito de interesses nem prejuízo das obrigações assumidas.

CLÁUSULA 14.ª — CONDUTA, ÉTICA E ANTICORRUPÇÃO

O Parceiro obriga-se a actuar com honestidade, a não oferecer ou aceitar vantagens indevidas, a não praticar publicidade enganosa e a cumprir a legislação aplicável, incluindo a legislação fiscal e de combate ao branqueamento de capitais. A violação grave destas regras constitui justa causa de resolução imediata.

CLÁUSULA 15.ª — PRAZO E RENOVAÇÃO

15.1 O contrato entra em vigor na data da última assinatura e vigora por **doze (12) meses**, renovando-se automaticamente por períodos iguais, salvo denúncia por escrito com antecedência mínima de 30 dias.

15.2 Durante os primeiros 30 dias aplica-se um período experimental, durante o qual qualquer das Partes pode cessar o contrato mediante aviso de 7 dias, sem indemnização.

CLÁUSULA 16.ª — CESSAÇÃO

16.1 Qualquer das Partes pode resolver o contrato por incumprimento grave da outra, não sanado em 10 dias após notificação escrita, ou imediatamente em caso de violação de confidencialidade, fraude ou conduta que prejudique gravemente a imagem da outra Parte.

16.2 Com a cessação: (a) o Parceiro cessa o uso das marcas e o acesso ao Portal, e devolve materiais e informação confidencial; (b) são pagas as comissões vencidas até à data da cessação; (c) cessam as comissões recorrentes, salvo se a JOGIMIL resolver o contrato sem justa causa, caso em que se mantêm por mais seis (6) meses sobre os Clientes Associados activos; (d) o Parceiro colabora na transição dos Clientes Associados.

CLÁUSULA 17.ª — RESPONSABILIDADE

17.1 Cada Parte responde pelos danos causados à outra por incumprimento culposo do contrato, nos termos da lei.

17.2 A JOGIMIL não responde por actos do Parceiro praticados fora dos poderes conferidos ou em violação deste contrato. O Parceiro responde pela instalação, configuração e informações por si prestadas aos clientes.

17.3 A JOGIMIL não garante um volume mínimo de clientes, vendas ou comissões.

CLÁUSULA 18.ª — COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES

As comunicações entre as Partes são feitas por escrito, por e-mail, Portal do Parceiro ou WhatsApp, para os contactos indicados neste contrato. As notificações de incumprimento e de cessação devem ser feitas por e-mail com confirmação de recepção ou por carta.

CLÁUSULA 19.ª — LEI APLICÁVEL E RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS

19.1 O contrato é regido pela lei angolana.

19.2 As Partes procurarão resolver amigavelmente qualquer diferendo. Na falta de acordo, é competente o Tribunal Provincial de Luanda.

CLÁUSULA 20.ª — DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 Qualquer alteração ao contrato deve ser feita por escrito e assinada por ambas as Partes.

20.2 A invalidade de uma cláusula não afecta as restantes. Os Anexos I e II fazem parte integrante do contrato.

20.3 O Parceiro não pode ceder a sua posição contratual sem consentimento prévio e escrito da JOGIMIL.

20.4 O contrato é feito em duplicado, ficando um exemplar com cada Parte.

Feito em Luanda, aos _____ de _____ de 20___.

PELA JOGIMIL - TECNOLOGIAS, LDA.	**O PARCEIRO**
Nome: Gilson Simão Diuro	Nome: _____
_____	BI / NIF: _____
Cargo: Sócio-gerente _____	Assinatura: _____
Assinatura: _____	Data: _____
Data: _____	

ANEXO I — FICHA DE PARCEIRO E PERÍODO DE DISPONIBILIDADE

A preencher pelo Parceiro e confirmada pela JOGIMIL.

Código do Parceiro (atribuído pela JOGIMIL): _____

Zona / província de actuação: _____

IBAN para pagamento de comissões: _____

Período diário de disponibilidade escolhido (assinalar um):

Período	Horário (preencher)	Observações
☐ Manhã	____h___ às ____h___	Acesso ao Portal de 20 em 20 minutos
☐ Tarde	____h___ às ____h___	Acesso ao Portal de 20 em 20 minutos
☐ Noite	____h___ às ____h___	Acesso ao Portal de 20 em 20 minutos
☐ Integral	____h___ às ____h___	Acesso ao Portal de 20 em 20 minutos

Dias da semana de disponibilidade: ☐ Seg ☐ Ter ☐ Qua ☐ Qui ☐ Sex ☐ Sáb ☐ Dom

Tipos de actividade a associar às disponibilidades: ☐ Demonstrações e vendas ☐ Configuração e onboarding ☐ Suporte N1/N2 ☐ Reuniões com clientes ☐ Relacionamento e renovações

Alterações ao período ou horário seguem o previsto na Cláusula 6.ª.

Parceiro	**JOGIMIL (confirmação)**
Assinatura: _____	Assinatura: _____
Data: _____	Data: _____

ANEXO II — PLANOS, PREÇOS DE REFERÊNCIA E COMISSÕES

1. Planos comerciais do Soba Gest

Plano	Perfil	Principais funcionalidades incluídas
Base	Faturação e Serviços	Faturação electrónica AGT certificada; 2 utilizadores em simultâneo; documentos e faturas ilimitados; acesso web e telemóvel; avenças e contas correntes de clientes; exportação automática do SAF-T (AO).
Flex	Retalho & Negócios Locais	Tudo do Base; 5 utilizadores em simultâneo; POS offline-first; impressão em talão térmico e A4; entradas/saídas de stock e guias GT/GR; integração API e Multicaixa.
Pro	Restauração & Retalho Avançado	Tudo do Base e Flex; utilizadores ilimitados; POS restaurante com gestão de mesas; terminais de cozinha (KDS) ilimitados; gestão avançada de lotes e variações; relatórios fiscais e exportação SAF-T AO.

2. Preços de referência (Kz, sem IVA) e comissões por período de facturação

Plano	Período	Valor do período	Equivale a / mês	1.ª Subscrição — 15%	Cada renovação — 5%
Base	Trimestral	26.000	8.667	3.900	1.300
Base	Semestral	45.000	7.500	6.750	2.250
Base	Anual	76.000	6.333	11.400	3.800
Flex	Trimestral	48.000	16.000	7.200	2.400
Flex	Semestral	84.000	14.000	12.600	4.200
Flex	Anual	145.000	12.083	21.750	7.250
Pro	Trimestral	65.000	21.667	9.750	3.250
Pro	Semestral	111.000	18.500	16.650	5.550
Pro	Anual	190.000	15.833	28.500	9.500

3. Regras de cálculo

- Primeira Subscrição: 15% do Valor Líquido Recebido do primeiro período de facturação pago pelo Cliente Associado.
- Recorrência: 5% do Valor Líquido Recebido em cada renovação seguinte, enquanto o cliente se mantiver activo e o contrato em vigor (Cláusula 9.ª).
- Em caso de mudança para plano superior, a diferença paga é comissionada a 5%.

Os preços são valores de referência vigentes à data de elaboração, sujeitos a actualização pela JOGIMIL, e os exemplos de comissão calculam-se sobre esses valores, sem IVA. As alterações de preços não afectam comissões já vencidas.